

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אורי מקלב
 משה גפני
 יעקב אשר

פ/954/25

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור ממס במכירת תרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 31 בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 31, אחרי פסקה 5 יבוא :

”(6) מכירת תכשיר רשום מציל חיים, כפי שקבע שר האוצר בהסכמת שר הבריאות, בצו, למעט תכשיר רשום הכלול בסל שירותי הבריאות; בפסקה זו – ”סל שירותי הבריאות” – כהגדרתו בסעיף 7 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד–1994²;

”תכשיר רשום” – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ”א–1981³ (להלן – פקודת הרוקחים), שנמכר בבית מרקחת, בית מסחר לתרופות או מוסד מוכר כהגדרתם בסעיף 1 לפקודת הרוקחים.”
2. צווים ראשונים צווים ראשונים כאמור בסעיף 31(6) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יפורסמו לא יאוחר מתום שלושה חודשים ממועד תחילתו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

המדינה נוהגת בכל שנה להגדיל את תקציב סל שירותי הבריאות, לפי המלצה של ועדה ציבורית שדנה אילו טיפולים ותרופות נוספות יוכנסו לסל הבריאות. ברי הוא כי המדינה, לו יכלה, הייתה מכלילה בסל שירותי הבריאות את כל התרופות והשירותים המתבקשים לצורך בריאותם של האזרחים. חולים רבים נאלצים לרכוש על חשבונם תרופות יקרות שאינן נכללות בסל שירותי הבריאות, כאשר לעיתים מדובר בתרופות מצילות חיים. על תרופות מוטל מס ערך מוסף, כפי שמוטל על מרבית המוצרים והשירותים.

¹ ס”ח התשל”ו, עמ’ 52.

² ס”ח התשנ”ד, עמ’ 156.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ’ 694.

הצעת חוק זו נועדה להקל ולו במעט על חולים אלו, אשר נאלצים להוציא כספים רבים למען מטרה אחת ויחידה שהיא הזכות לחיים ומציעה כי על תרופות מצילות חיים שאינן בסל הבריאות לא יוטל מס ערך מוסף. לשם כך מוצע כי שר האוצר, בהסכמת שר הבריאות, יקבע את זהות התרופות מצילות החיים. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת דוד אזולאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1279/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2390/20), על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/4763/20), על ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/4779/20) ועל ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/5548/20), ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/310/22), על ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1039/22), ועל ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1348/22), ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/75/23), על ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/618/23), ועל ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/627/23), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/3397/24), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי (פ/136/25). הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע עשרה על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/1002/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/315/20), על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/869/20) ועל ידי חבר הכנסת דוד אמסלם וקבוצת חברי הכנסת (פ/1488/20), ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/616/22), ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1348/23), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3471/24).

הצעת החוק זהה לפ/3471/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)